Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Mevzuat hiyerarşisi.
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun madde başlıkları.
- İSG'nin iş hukukundaki yeri.
- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev alanları.
- İş güvenliği uzmanlığı sınıfları (A, B, C) ve tehlike sınıfları.
- Kimlerin C, B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabileceği.
- Bilgisayar başında çalışmada sağlık.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Hocanın yazdırdığı kısımlardan sınavda soru gelme ihtimali yüksek.
- Mevzuat hiyerarşisinin sıralaması bilinmeli.
- İSG'de en önemli faktör **dikkat**.
  - Bir anlık dikkatsizlik ölüme veya yaralanmaya yol açabilir.
- "İşyeri doktoru" değil, **işyeri hekimi** denir.
- C sınıfı uzmanlık için uygun bölümler önemli.
  - Matematik mühendisliği olur; matematik bölümü olmaz.
  - Kimya mühendisliği ve kimya bölümü olur; kimya öğretmenliği olmaz.
  - Hoca bu ayrımı daha önce sınavda sorduğunu söyledi.
- İSG ofis ortamlarını da kapsar. Bilgisayar başında çalışanlar da meslek hastalığı riski taşır.

Kısa Tekrar Notları

- Mevzuat hiyerarşisi (yukarıdan aşağıya):
  1. Anayasa
  2. Kabul edilen uluslararası anlaşmalar
  3. Kanunlar
  4. Tüzükler
  5. Yönetmelikler
  6. Tebliğler
- Yukarı çıktıkça yaptırım gücü artar.
- 6331 sayılı İSG Kanunu: 2012 (hocaya göre).
- Önemli madde numaraları:
  - Madde 15: Sağlık gözetimi
  - Madde 17: Çalışanların eğitimi
- İşyeri hekimi: Meslek hastalıklarını azaltmaya odaklanır.
- İş güvenliği uzmanı: İş kazalarını azaltmaya odaklanır.
- Uzmanlık sınıfları ve tehlike sınıfları:
  - A sınıfı: çok tehlikeli
  - B sınıfı: tehlikeli
  - C sınıfı: az tehlikeli
- C sınıfı sınavında geçme notu: 70.
- Eğitim süresi: 220 saat.

Detaylı Açıklamalar

Mevzuat hiyerarşisi

- Mevzuat hiyerarşisi, hukuk kurallarının öncelik sıralamasıdır.
- Sıralama:
  1. Anayasa
  2. Türkiye'nin kabul ettiği uluslararası anlaşmalar
  3. Kanunlar (örneğin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)
  4. Tüzükler
  5. Yönetmelikler
  6. Tebliğler
- Üstteki düzenlemenin yaptırım gücü daha fazladır.
- Hocaya göre İSG, 2012'ye kadar yönetmelik düzeyindeydi. 2012'de kanun hâline geldi.
- Mevzuatın güncel hâli mevzuat.gov.tr adresinde bulunur.

6331 sayılı Kanun'un yapısı

- Hoca madde başlıklarını genel bir özet olarak saydı.
- Madde başlıkları:
  - Madde 1: Amaç
  - Madde 2: Kapsam ve istisnalar
  - Madde 3: Tanımlar
  - Madde 4: İşverenin genel yükümlülüğü
  - Madde 5: Risklerden korunma ilkeleri
  - Madde 6: İSG hizmetleri
  - Madde 7: İSG hizmetlerinin desteklenmesi (devletin bazı işyerlerini desteklemesi)
  - Madde 8: İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
  - Madde 9: Tehlike sınıfının belirlenmesi
  - Madde 10: Risk değerlendirmesi
  - Madde 11: Acil durum planları
  - Madde 12: Tahliye
  - Madde 13: Çalışmaktan kaçınma hakkı
  - Madde 14: İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
  - Madde 15: Sağlık gözetimi
  - Madde 16: Çalışanların bilgilendirilmesi
  - Madde 17: Çalışanların eğitimi
  - Madde 18: Çalışanların görüşlerinin alınması
  - Madde 19: Çalışanların yükümlülükleri
  - Madde 20: Çalışan temsilcisi
  - Madde 21: Ulusal İSG Konseyi
  - Madde 22: İSG kurulu
  - Madde 23: İşin koordinasyonu
  - Madde 24: Teftiş
  - Madde 25: İşin durdurulması
- Derste hızlı soru olarak soruldu:
  - Kanun numarası: 6331.
  - Madde 15: Sağlık gözetimi.
  - Eğitim konusu: Madde 17.

İSG'nin mantığı

- İSG, iş hukukunun bir alt dalıdır.
- İş hukukunun çıkış noktası: güçlü işverene karşı zayıf işçiyi korumak.
- İşveren, çalıştırdığı kişinin sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
  - Bu yükümlülüğü yerine getirmezse cezai yaptırım uygulanır.
- İki temel İSG profesyoneli:
  - **İşyeri hekimi:** Sağlık tarafı. Meslek hastalıklarının azaltılması.
  - **İş güvenliği uzmanı:** Güvenlik tarafı. İş kazalarının azaltılması.

- Sağlığa dikkat edilmezse meslek hastalığı, güvenliğe dikkat edilmezse iş kazası ortaya çıkar.
- Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı:
  - Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hâlidir.
  - Pandemi döneminde sadece COVID-19'dan korunmak yetmez; ruhsal ve sosyal sağlık da korunmalı.
- Hocanın sık tekrarladığı söz:
  - Hiçbir şey sizden ve sağlığınızdan daha önemli değil.
  - Sonra aileniz, sonra çevreniz gelir.

Tehlike sınıfları ve uzmanlık sınıfları

- Üç iş güvenliği uzmanlığı sınıfı vardır: A, B ve C.
- Hoca sınıfları tehlike sınıflarıyla eşleştirdi:
  - **A sınıfı – çok tehlikeli:** Ölümlü kaza riski yüksek. Örnek: inşaat, maden.
  - **B sınıfı – tehlikeli:** Kaza olabilir ama genelde ölümcül değil. Örnek: matbaa.
  - **C sınıfı – az tehlikeli:** Ölümlü kaza ihtimali düşük. Örnek: ofisler.
- İSG ofisleri de kapsar.

Bilgisayar başında sağlık

- Sürekli ekrana bakmak göz sorunlarına yol açabilir.
  - Göz yorulunca gözler bir dakika kadar kapatılıp dinlendirilmeli.
  - Bilgisayar daha iyi seçilmeli, göz koruyucu özellikler tercih edilebilir.
- Doğru oturma pozisyonuna dikkat edilmeli.
- Ara ara kalkıp gerinmek faydalıdır.
  - Önemli olan kasları hareket ettirmek.
  - Bir öğrencinin önerisi: omuzları yuvarlayarak ağrıyı azaltmak.

Kimler C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir?

- Herkes iş güvenliği uzmanı olamaz.
- Uygun bölümlerden mezun olanlar (hocanın yazdırdığı liste):
  1. Mühendislik fakültesi mezunları (mühendisler)
  2. Teknik eğitim fakültesi mezunları
  3. Teknoloji fakültesi mezunları
     - Teknik eğitim fakülteleri teknoloji fakültelerine dönüştürüldü.
  4. Mimarlık fakültesi mezunları
     - İç mimarlık mimarlık fakültesine bağlıysa olur.
     - Sanat ve tasarım fakültesine bağlıysa olmaz.
  5. Fen-edebiyat fakültesi fizik, kimya ve biyoloji bölümü mezunları
     - Matematik ve istatistik olmaz.
  6. İSG ön lisans mezunları
- Fizik, kimya, biyoloji ve İSG ön lisans mezunlarının genel adı **teknik eleman**dır.
- Şartlar:
  - Bu bölümlerden mezun olmak.
  - 220 saatlik C sınıfı eğitimini almak.
  - C sınıfı sınavında başarılı olmak (en az 70 puan).
- İkinci yol: İSG lisans (4 yıllık) mezunu olup C sınıfı sınavında başarılı olmak.

İSG ön lisans mı, lisans mı?

- Hoca bir örnek soru sordu: Bir genç İSG'yi 2 yıllık mı, 4 yıllık mı okumalı?
- Hocanın yorumu:
  - İki yol da sonunda C sınıfı uzmanlığa çıkıyor. Statü aynı.
  - 2 yıllık okuyan, eğitim ve sınavla daha erken uzman olabiliyor.
  - 4 yıllık okuyan da yine sınava girmek zorunda.
  - Bu nedenle 2 yıllık yolu daha mantıklı buluyor.

Kimler B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir?

- Birinci yol:
  - C sınıfı belgeyle en az 3 yıl çalıştığını belgelemek.
    - Çalışma kaydı İSG-KATİP sistemi üzerinden tutulur.
    - Devlette çalışmak şart değil.
  - 220 saatlik B sınıfı eğitimini almak.
  - B sınıfı sınavında başarılı olmak.
- İkinci yol:
  - Uygun altı bölümden birinden mezun olmak.
  - İş güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmak.
    - Başka bir alanda yüksek lisans yetmez.
  - Hocaya göre bu kişiler de sınava giriyor.

Kimler A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir?

- Birinci yol:
  - B sınıfı belgeyle en az 4 yıl çalışmak.
  - 220 saatlik A sınıfı eğitimini almak.
  - A sınıfı sınavında başarılı olmak.
- İkinci yol:
  - Uygun bölümlerden mezun olmak.
  - İş güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmak.
  - Hocaya göre bu kişiler sınava girmiyor.
- İş müfettişliği gibi diğer yolların ders açısından önemli olmadığı söylendi.

Bu ders neden zorunlu?

- Ders Bilgisayar Mühendisliği'nde yaklaşık üç yıldır zorunlu.
- Hocanın açıklaması:
  - Mühendislik mezunları iş güvenliği uzmanı olabiliyor.
  - YTÜ bu nedenle mühendislik bölümlerinde İSG 1 ve 2'yi zorunlu hâle getirdi.
  - Bazı üniversitelerde bu uygulama henüz yok.
- İşverenin iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 6331 sayılı Kanun'dan gelir.

Ders sonrası notlar

- **Mevzuat hiyerarşisi:** Kanunlarla aynı düzeyde büyük olasılıkla Cumhurbaşkanlığı kararnameleri (2017 Anayasa değişikliğinden önce kanun hükmünde kararnameler) de yer alır. 2017 Anayasa değişikliğiyle büyük olasılıkla yeni tüzük çıkarma yetkisi kaldırıldı; mevcut tüzüklerin bir kısmı yürürlükte olabilir. Güncel durumu kontrol edin.
- **"İSG 2012'ye kadar sadece yönetmelikti" ifadesi:** Büyük olasılıkla tam doğru değil. 6331'den önce İSG hükümleri büyük olasılıkla 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddelerinde (77-89) ve tüzük/yönetmeliklerde yer alıyordu. 6331 ile ayrı bir kanun hâline geldi.
- **6331 sayılı Kanun:** Büyük olasılıkla 20.06.2012'de kabul edildi, 30.06.2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.
- **Madde başlıklarının tam adları (büyük olasılıkla):**
  - Madde 4: İşverenin genel yükümlülüğü
  - Madde 9: Tehlike sınıfının belirlenmesi
  - Madde 10: Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
  - Madde 11: Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
  - Madde 18: Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
  - Madde 23: İşyerlerinde işin koordinasyonu
  - Kanun'da 25. maddeden sonra büyük olasılıkla idari para cezaları ve diğer hükümler de vardır.
- **Uzmanlık sınıfı ile tehlike sınıfı ilişkisi:** Büyük olasılıkla A sınıfı uzman her tehlike sınıfında, B sınıfı uzman tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde, C sınıfı uzman sadece az

tehlikeli işyerlerinde çalışabilir. Yani üst sınıf, alt sınıftaki işyerlerini de kapsar (bkz. Ders 9).

- **Tehlike sınıfları:** İşyerinin tehlike sınıfı büyük olasılıkla yaptığı işin NACE koduna göre İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile belirlenir. Matbaa örneğinin sınıfı faaliyet koduna göre değişebilir; kontrol edin.
- **"Tehlike elemanı":** Altyazıda geçen bu ifade büyük olasılıkla "teknik eleman" olmalı. Yönetmelikte teknik eleman büyük olasılıkla fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunları ile İSG ön lisans mezunlarıdır.
- **Eğitim süresi:** Uzmanlık eğitimi hocaya göre 220 saattir. Bunun büyük olasılıkla bir kısmı teorik (uzaktan yapılabilir), bir kısmı uygulamalıdır. Teorik/uygulama saat dağılımını güncel yönetmelikten kontrol edin.
- **Sınav geçme notu:** Hoca 70 değerini yalnız C sınıfı sınavı için söyledi. Güncel yönetmelikten kontrol edin.
- **B ve A sınıfına yüksek lisans/doktora ile geçiş:** Yüksek lisans ve doktora yollarında sınav ve eğitim şartlarının hocanın anlattığı gibi olup olmadığını güncel İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'ten kontrol edin.
- **İSG lisans mezunlarının durumu:** Hocanın anlattığı "İSG lisans mezunu + C sınavı" yolu ve ön lisans/lisans karşılaştırması hocanın yorumudur. Güncel şartları kontrol edin.
- **Dersin zorunlu olma nedeni:** Hocanın açıklamasıdır. Resmî gerekçeyi bölüm/fakülte kaynaklarından kontrol edin.
- **Uzman çalıştırma yükümlülüğü:** Büyük olasılıkla 6331'in 6. maddesine göre işveren, İSG hizmetleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirir. 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için yükümlülük büyük olasılıkla birkaç kez ertelendi. Güncel durumu kontrol edin.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.